

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Введено в дію наказом ректора
№0161-I від 16 лютого 2026 р.

ПОЛОЖЕННЯ **про запобігання та протидію дискримінації, сексуальним домаганням та** **підтримку рівності у Сумському державному університеті**

I. Загальні положення

1.1 Це положення є складовою гуманітарної політики СумДУ та встановлює особливості організаційного та функціонального забезпечення запобігання та протидії дискримінації, сексуальним домаганням та підтримки рівності серед працівників та здобувачів освіти.

1.2 «Положення про запобігання та протидію дискримінації, сексуальним домаганням та підтримку рівності у Сумському державному університеті» (далі – Положення) розроблене відповідно до законодавчих актів України, документів внутрішньої нормативної бази СумДУ, і спрямоване на забезпечення безпечного, професійного та психологічно комфортного середовища в університеті шляхом запровадження ефективного механізму запобігання та протидії дискримінації, сексуальним домаганням та підтримки рівності серед працівників та здобувачів освіти. Зокрема у цьому Положенні враховано вимоги законодавства України з питань освіти та вищої освіти зокрема, організації трудових відносин та захисту прав людей тощо. Це Положення також спрямоване на реалізацію Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 рр. та ґрунтується на Методичних рекомендаціях щодо впровадження політики протидії дискримінації, сексуальним домаганням та підтримки рівності у закладах вищої освіти України, а також Політиці рівності Сумського державного університету.

Положення спрямоване у тому числі на реалізацію в Університеті наступних Цілей сталого розвитку:

- ЦСР 4. Якісна освіта;
- ЦСР 5. Гендерна рівність;
- ЦСР 8. Гідна праця та економічне зростання;
- ЦСР 10. Зменшення нерівності;
- ЦСР 16. Мир та справедливість.

1.4 Дія Положення поширюється на усіх співробітників структурних підрозділів університету, здобувачів вищої освіти, докторантів, а також на інших учасників освітнього процесу.

1.5 Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству та внутрішньоуніверситетській нормативній базі управління якістю діяльності університету та розміщується в Реєстрі основної діючої нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ, який є складовою його офіційного сайту.

МОН України	Положення про запобігання та протидію дискримінації, сексуальним домаганням та підтримку рівності у Сумському державному університеті	Стор. 2
СумДУ		Версія 01

2. Визначення термінів

2.1 З метою створення єдиного термінологічного поля, в цьому Положенні вживаються наступні терміни:

Безбар'єрність – принцип створення середовища, у якому кожна людина має рівний доступ до можливостей незалежно від віку, статі, стану здоров'я чи інших ознак; вона передбачає усунення фізичних, інформаційних, соціальних перешкод.

Булінг (цькування) – діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному або сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.

Віктимблеймінг (звинувачення постраждалих осіб) – перенесення вини за те, що трапилось, зокрема, за вчинене правопорушення, з кривдника на постраждалу особу.

Гендер – соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок/чоловіків.

Гендерна рівність – стан, який стосується рівних прав, відповідальності та можливостей жінок і чоловіків, а також передбачає, що інтереси, потреби та пріоритети і жінок, і чоловіків беруться до уваги.

Гендерно зумовлене насильство – насильство, спрямоване проти особи через її стать, або насильство, що зачіпає непропорційно жінок (відповідно до Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, статті 3).

Гендерно чутливе, недискримінаційне мовлення – реалізація гендерної рівності у письмовій і усній мові, котра досягається, коли жінки і чоловіки, а також особи, які не вписуються в бінарну гендерну систему, стають видимими у мові (оприявнюються) як особи рівної цінності, гідності, доброчесності та поваги; зокрема, йдеться про вживання фемінітивів - слів жіночого роду, що позначають назви професій, посади, соціальні стани, види діяльності на позначення жінок.

Гендерно чутливий підхід – врахування специфічних соціальних, культурних, економічних, політичних та інших характеристик умов життя та потреб жінок і чоловіків.

Дискримінаційні висловлювання – вербальні або невербальні вислови, зокрема, в електронних комунікаціях, що принижують гідність особи або групи осіб за ознакою статі, раси, віку, сексуальної орієнтації, тендерної ідентичності чи іншими ознаками, що можуть спричинити упереджене ставлення або створити атмосферу ворожості.

Дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, Інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі - певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. Утиск - небажана для особи

МОН України	Положення про запобігання та протидію дискримінації, сексуальним домаганням та підтримку рівності у Сумському державному університеті	Стор. 3
СумДУ		Версія 01

та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери.

Дискримінація за ознакою статі – ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами або привілеями в будь-якій формі, встановленій Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Електронні комунікації – обмін інформацією (текстовими повідомленнями, фото-, відео-, аудіофайлами тощо), який здійснюється за допомогою електронних засобів зв’язку, таких як електронна пошта, месенджери, соціальні мережі, мобільні додатки, онлайн-платформи, відео зв’язок тощо, зокрема ті, що використовуються в процесі та з метою здійснення освітньо-наукової діяльності.

Заявник/ця – особа, яка подала скаргу про порушення забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Конфіденційність – нерозголошення будь-якої інформації щодо особи без її інформованої згоди будь-якій іншій стороні; виняток щодо конфіденційності становлять нормативно встановлені вимоги обов’язкового повідомлення.

Конфлікт інтересів – ситуація, за якої особа має особисту зацікавленість у сфері своєї професійної, навчальної чи представницької діяльності, що може вплинути на її здатність діяти неупереджено, об’єктивно та у спосіб, що відповідає принципам рівності, недискримінації та поваги до прав інших осіб.

Кривдник/ця – особа, яка вчинила порушення.

Мобінг (цькування) – систематичні (повторювані) тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників, спрямовані на приниження честі, гідності, ділової репутації працівника, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення його трудових прав та обов’язків; проявляється у психологічному та/або економічному тиску, у тому числі з використанням електронних комунікацій, що створює напружену, ворожу або образливу атмосферу, яка може призвести до недооцінки працівником своєї професійної придатності.

Мова ворожнечі – прояви, які підбурюють, пропагують, поширюють чи виправдовують насильство, ненависть або дискримінацію щодо особи чи групи осіб через реальні чи приписані/надумані особисті характеристики (статус) як-от: раса, колір шкіри, мова, релігія, національність, національне або етнічне походження, вік, інвалідність, стать, тендерна ідентичність і сексуальна орієнтація.

Обов’язкове повідомлення – встановлена законодавством вимога інформувати уповноважені органи чи особи про ймовірні факти порушень, що становлять загрози безпеці постраждалої особи та інших осіб, які становлять виняток щодо конфіденційності (зокрема, спрямовані на захист неповнолітніх, або які містять ознаки ймовірного кримінального правопорушення публічного обвинувачення).

Особа, щодо якої подано скаргу – особа, дії чи поведінка якої стали предметом скарги.

Позитивні дії – спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у

МОН України	Положення про запобігання та протидію дискримінації, сексуальним домаганням та підтримку рівності у Сумському державному університеті	Стор. 4
СумДУ		Версія 01

можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, встановлених Конституцією і законами України.

Постраждала особа – особа, яка зазнала дискримінації, сексуальних домагань, чи (та) інших порушень.

Постраждало-орієнтований підхід – комплексний підхід, що передбачає визнання, повагу та захист прав і гідності осіб, які зазнали будь-яких форм дискримінації, сексуальних домагань, інших порушень, що не зазначені в Положенні, шляхом створення чутливих, безпечних, недискримінаційних процедур реагування, забезпечення підтримки та запобігання повторній віктимізації і травматизації з урахуванням потреб та вразливостей постраждалих осіб і розумінні тендерної зумовленості насильства.

Ретравматизація (повторна травматизація) – процес повторного переживання травматичного досвіду або подібного емоційного стресу, що ускладнює відновлення.

Рівність – принцип, що гарантує рівні права, можливості і ставлення до всіх осіб незалежно від їхніх ознак.

Свідок – особа, якій відомо або може бути відомо про вчинення сексуального домагання чи (та) дискримінації щодо Іншої особи (осіб), або яка була очевидцем/ицею ситуації.

Сексизм – будь-які дія, жест, візуальний прояв, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать, та які проявляються в публічній або приватній сферах, у мережі або поза нею скеровані на (або спричиняють): порушення гідності або прав людини чи групи людей; фізичну, сексуальну, психологічну або соціально-економічну шкоду або страждання особи чи групи осіб; створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища; перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб; підтримку та посилення тендерних стереотипів.

Сексуальні домагання – дії сексуального характеру (що не посягають на статеву свободу чи статеву недоторканість особи), виражені вербально, невербально, у тому числі з використанням електронних комунікацій, або фізично (слова, жести, рухи тіла, доторкування, поплескування або інші аналогічні дії), які ображають чи принижують гідність особи та можуть супроводжуватися створенням щодо неї залякувального, ворожого або образливого, принизливого середовища (ситуації).

Травма-інформований підхід – комплексний підхід, що передбачає розуміння та визнання того, як травма може впливати на поведінку, емоційний стан, навчання та соціальні взаємодії особи, і ґрунтується на принципах поваги до людської гідності постраждалих, створення безпечного середовища, а також недопущення повторної травматизації під час надання допомоги, комунікації чи прийняття рішень.

Харасмент (цькування та домагання) — це будь-яка форма небажаної для особи поведінки (вербальної, невербальної або фізичної), метою або наслідком якої є порушення гідності людини та/або створення ворожої, принизливої чи образливої атмосфери. Така поведінка базується на певних ознаках особи (стать, вік, інвалідність, раса, релігія, сексуальна орієнтація тощо) та може виражатися у формі утисків, переслідувань або обмеження законних прав працівника.

2.2 Структурні підрозділи університету дотримуються наведеної термінології

МОН України	Положення про запобігання та протидію дискримінації, сексуальним домаганням та підтримку рівності у Сумському державному університеті	Стор. 5
СумДУ		Версія 01

при розгляді справ, пов'язаних з випадками дискримінації за будь-якою ознакою, сексуальними домаганнями чи іншими видами харасменту.

2.3. Задля створення безпечного, недискримінаційного, інклюзивного середовища керівники структурних підрозділів зобов'язані запобігати і реагувати на неприпустимі форми поведінки. Можливі неприйнятні форми поведінки, які можуть виникнути під час організації та проведення освітнього процесу чи інших форм діяльності в Сумському державному університеті:

Фізичні та вербальні домагання:

- небажана фізична увага або контакт, включаючи нав'язливе вторгнення в особистий простір або непрошене фізичне втручання; пропозиції інтимного характеру або небажані висловлювання, коментарі та натяки сексуального характеру;
- демонстрація порнографічних або сексуально відвертих зображень.

Дискримінаційні висловлювання та ставлення:

- принизливі коментарі або ставлення до особи через її стать, сексуальну орієнтацію, гендерну ідентичність, расу, національність, релігію, вік, інвалідність, зовнішній вигляд, політичні погляди, соціальне походження, матеріальне становище, місце проживання або інші ознаки.

Використання мови ворожнечі:

- публічна комунікація неспроможності жінок або чоловіків до певних сфер діяльності через стереотипні уявлення.

Дискримінація в освітньому процесі та професійній діяльності:

- упереджене ставлення до учасників освітнього процесу на підставі їхньої статі та/або інших захищених ознак;
- розподіл завдань або ролей у груповій роботі за стереотипними уявленнями про жінок та чоловіків; нехтування та зневага до пропозицій і думок, висловлених жінками/чоловіками, через переконання, що вони не можуть бути експертками/експертами у відповідній темі (утиск);
- ігнорування кар'єрного просування жінок у порівнянні з чоловіками; відмова у прийнятті на роботу жінок через потенційну потребу у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, відмова їм у такій відпустці, відмова чоловікам і жінкам у відпустці по догляду за дітьми або в прийнятті їх на роботу через потенційну потребу в такій відпустці.

3. Організаційне забезпечення подання та розгляду скарг щодо дискримінації, сексуальних домагань та інших форм харасменту

3.1 Розгляд скарг щодо дискримінації, сексуальних домагань та інших форм харасменту в університеті здійснює Комісія з розгляду скарг щодо дискримінації, сексуальних домагань та підтримки рівності (далі - Комісія).

3.2 Функції Комісії:

- поширювати інформацію про нормативну базу університету з питань протидії дискримінації, сексуальним домаганням та підтримки рівності;
- сприяти в організації навчання учасників і учасниць освітнього процесу щодо попередження дискримінації, насильства, зокрема гендерно зумовленого, сексуальних домагань і забезпечення рівності;

МОН України	Положення про запобігання та протидію дискримінації, сексуальним домаганням та підтримку рівності у Сумському державному університеті	Стор. 6
СумДУ		Версія 01

- надавати інформаційну та консультативну підтримку учасникам і учасницям освітнього процесу щодо попередження дискримінації, насильства, зокрема гендерно зумовленого, сексуальних домагань;

- запитувати інформацію у керівників/ць інститутів/факультетів, інших структурних підрозділів та осіб, уповноважених здійснювати освітньо-просвітницькі заходи, спрямовані на інформування щодо протидії дискримінації, насильства, зокрема гендерно зумовленого, про стан виконання запланованих заходів, виявлені перешкоди та пропозиції для покращення роботи.

- приймати та розглядати скарги про факти дискримінації, насильства, зокрема гендерно зумовленого, сексуальних домагань;

- ініціювати організацію та проведення опитування в межах університету щодо стану дотримання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ефективності механізмів захисту від порушень тощо;

3.3 Склад Комісії затверджується наказом ректора терміном на 3 роки з можливістю його оновлення. До складу комісії входять: не менше 3-х представників органів студентського самоврядування та профспілкових організацій студентів; представник профспілкових організацій працівників університету, фахівці з питань протидії та запобігання дискримінації, сексуальних домагань та підтримки рівності, представники адміністрації університету. Склад Комісії повинен формуватися гендерно збалансованим та зі збереженням балансу між представництвом здобувачів вищої освіти та викладацького складу, адміністрації університету. Усі члени/кині Комісії володіють рівним правом голосу.

3.4 Голова Комісії представляє Комісію у взаємодії з іншими структурними підрозділами університету, підписує прийняті Комісією документи та є контактною особою Комісії. Голос Голови Комісії є вирішальним у випадку досягнення однакової кількості голосів за і проти.

3.5 Головною формою роботи Комісії є засідання. За підсумками всіх засідань ведеться протокол. Протоколи засідання зберігаються секретарем Комісії у встановленому порядку.

3.6 Засідання Комісії може проводитись за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від її складу. Рішення приймаються простою більшістю голосів з урахуванням п. 3.4.

3.7 Якщо у будь-якого члена/кині Комісії виникає конфлікт інтересів щодо поданої скарги, такий член/киня рішенням Комісії відстороняється від її розгляду. Якщо таке відсторонення впливає на правомочність Комісії, тоді Комісія може обрати тимчасового члена/киню з числа тих осіб, кого представляв/ла відсторонений/а член/киня Комісії. Якщо у ректора чи іншої особи, уповноваженої на прийняття рішення за результатами розгляду скарги, виникає конфлікт інтересів, в тому числі якщо подана скарга стосується цієї особи, така особа відсторонюється від прийняття рішення згідно з передбаченою законодавством України та внутрішніми документами університету процедурою, і рішення за результатами розгляду скарги ухвалюється першим проректором чи іншою уповноваженою на ухвалення такого рішення особою.

3.8 Реагування на випадки дискримінації, сексуальних домагань, інших форм гендерно зумовленого (чи іншого характеру) насильства, зокрема порядок подання скарги, права заявника/ці, права особи щодо якої подано скаргу, порядок розгляду

МОН України	Положення про запобігання та протидію дискримінації, сексуальним домаганням та підтримку рівності у Сумському державному університеті	Стор. 7
СумДУ		Версія 01

скарги, форми реагування на скарги, прийняття рішень та інформування за результатами цієї процедури тощо Комісія здійснює у відповідності до вимог, зазначених у Методичних рекомендаціях щодо впровадження політики протидії дискримінації, сексуальним домаганням та підтримки рівності у закладах вищої освіти України, затверджених наказом МОН України від 23 вересня 2025 р. № 1275.

4. Прикінцеві положення

4.1 Положення набуває чинності з наступного дня після введення його в дію наказом ректора, якщо інше не передбачене тим же наказом.

4.2 Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням його вимог несуть посадові особи університету відповідно до їхніх функціональних обов'язків.

4.3 Контроль за виконанням вимог цього Положення несуть посадові особи університету у відповідності до їх функціональних обов'язків.

4.4 Наступні версії Положення можуть затверджуватися рішенням вченої ради університету, яке вводиться в дію наказом ректора або, в мотивованих випадках, наказом ректора за погодженням з головою вченої ради. У такому ж порядку Положення скасовується.

4.5 У разі наявності розбіжностей між цим Положенням та Положеннями (змінами до них), іншими документами, які прийняті в порядку, визначеному п.4.4, чинною вважається редакція відповідних норм документу з більш пізньою датою введення в дію.

Відповідальний за укладання Положення:
Директор ДРП

Дмитро ЦИГАНЮК

Затверджено вченою радою СумДУ
протокол №01 від 12 лютого 2026 р.

Голова вченої ради

Анатолій ВАСИЛЬЄВ

Учений секретар

Анатолій РУБАН